



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Södertörns tingsrätts dom den 7 november 2024 i mål nr T 15398-22, se bilaga A

PARTER

Klagande

AA [REDACTED], 1992
[REDACTED]
[REDACTED]

Ombud: Advokat Josefine Sundberg
Advokatfirman JS

Motpart

Emil Andersson, 1987 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Shantu Wahlgren
Wahlgren Advokatbyrå AB

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom avseende umgänge (punkten 3) på så sätt att AA [REDACTED], 2019 [REDACTED], ska ha rätt till umgänge med Emil Andersson enligt följande.

- a) Från torsdag, ojämna veckor, efter förskolans/skolans slut till måndag morgon, jämna veckor, vid förskolans/skolans början.
- b) Varje juldag (den 25 december) från kl. 10.00 till annandag jul (den 26 december) kl. 12.00.

- c) Vartannat år från den 26 december kl. 12.00 till den 31 december kl. 12.00 med början år 2027.
- d) Vartannat år från den 31 december kl. 12.00 till den 7 januari kl. 12.00, alternativt då förskolan/skolan börjar igen efter lovet, med början år 2026.
- e) Varje sportlov, från söndagen efter lovets början kl. 12.00 till nästföljande söndag kl. 12.00, med början år 2027.
- f) Höstlovet år 2026, från måndagen efter höstlovets början till påföljande torsdag kl. 18.00.
- g) Vartannat höstlov, från söndagen efter lovets början kl. 12.00 till nästföljande söndag kl. 12.00, med början år 2028.
- h) Varannan midsommarhelg, från dagen innan midsommarafton kl. 12.00 till dagen efter midsommardagen kl. 12.00, med början år 2028.
- i) Från torsdag efter fritids eller kl. 16.00 till måndag kl. 16.00 helgen innan midsommar de år AA har obruten samvaro med AA över midsommarhelgen.
- j) Sommaren år 2026 under tre veckor fördelat på veckorna 25, 27 och 31.
- k) Sommaren år 2027 under tre veckor fördelat på två perioder, varav två sammanhängande veckor och en sammanhängande vecka.
- l) Från och med sommaren år 2028 under fyra veckor varje sommar uppdelat på två perioder.
- m) Sommarumgänget, punkterna j)–l), ska gälla med följande tillägg.
 - Emil Andersson åtar sig att senast den 15 mars varje år informera AA vilka veckor han önskar att AA ska ha rätt till umgänge med honom. AA måste då återkomma inom sju dagar. För det fall den ena föräldern inte inom föreskriven tid meddelar den

andra föräldern går turen över. Vid motstridiga intressen vinner Emil Anderssons mening företräde vid ojämna år med start år 2027.

- Sommarumgänget inleds från söndagen innan veckan påbörjas kl. 12.00 till nästföljande söndag kl. 12.00.
- Sommarveckorna är vecka 26 till och med vecka 34.

n) Hämtning och lämning ska i första hand ske på förskola/skola. I samband med lovumgänge ska hämtning och lämning ske på förskola/fritids alternativt, om förskolan/skolan är stängd, hos den andra föräldern. När AA är sjuk ska hämtning och lämning ske hos den andra föräldern då den förälder som ska hämta AA slutar sin arbetsdag.

o) AA ska ha rätt till obruten samvaro på motsvarande sätt som enligt ovan med AA vad gäller umgänget över mellandagar, nyår, höstlov, midsommar och sommar. Därutöver ska AA ha rätt till obruten samvaro med AA enligt följande.

- Varje år, från den 23 december kl. 18.00 till den 25 december kl. 10.00.
- Varje påsklov, från söndagen efter lovets början kl. 12.00 till nästföljande söndag kl. 12.00, med början år 2027.
- Sommaren 2026, under veckorna 26, 28 och 30.

2. Det som hovrätten har förordnat om i punkten 1 ska gälla omedelbart utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

3. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) för Shantu Wahlgren till 66 056 kr, varav 52 845 kr avser arbete och 13 211 kr mervärdesskatt.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

AA och Emil Andersson har anfört att de efter tingsrättens dom har träffat en överenskommelse om vårdnad, boende och umgänge om det gemensamma barnet AA. De har begärt att hovrätten ska meddela dom i enlighet med överenskommelsen och förordna att den ska gälla omedelbart utan hinder av att den inte fått laga kraft.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Vad parterna har kommit överens om i fråga om vårdnad, boende och umgänge får anses vara i enlighet med AA:s bästa. Det finns därför förutsättningar att meddela dom i enlighet med parternas överenskommelse. Det finns skäl att låta domen gälla omedelbart och utan hinder av att den inte har vunnit laga kraft.

Utöver det som framgår av domslutet är parterna överens om följande.

- Parterna ska vara lyhörda för AA:s behov och önskemål och kunna i den mån det är lämpligt med hänsyn till ålder och övriga omständigheter justera överenskommelsen.
- Beslutanderätt i frågor gällande ledighet och annat för AA bör tillfalla den förälder som AA ska vistas hos enligt denna överenskommelse.
- Parterna ska tillse att det aldrig blir längre tid från någon förälder, i samband med exempelvis lovumgänge.
- Emil Andersson ska utfärda en beslutandefullmakt till AA enligt bilaga B.
- AA ska hålla Emil Andersson informerad om eventuella beslut som hon fattar med hjälp av beslutandefullmakten.

Shantu Wahlgren har i hovrätten begärt ersättning för 34,7 timmars arbete. Hovrätten har under handläggningen av målet här beslutat att utvidga Emil Anderssons förmån av rättshjälpsbiträde till att, utöver 100 timmar, omfatta ytterligare ersättning för arbete med 15 timmar. Med beaktande av den ersättning som fastställdes av tingsrätten återstår 32,5 timmar av Emil Anderssons förmån av rättshjälpsbiträde. Shantu Wahlgrens ersättning fastställs i enlighet med detta.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga C
Överklagande senast 2026-03-04

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Anne Mellqvist och Robert Barrefelt, referent,
samt tf. hovrättsassessorn Jacob Strindlöv.



SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT

DOM

2024-11-07

Meddelad i

Huddinge

Mål nr

T 15398-22

PARTER**Kärande**

AA, 1992

Ombud: Advokat Josefine Sundberg
Advokatfirman JS
Box 5855
102 40 Stockholm

Svarande

Emil Andersson, 1987

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Shantu Wahlgren
Wahlgren Advokatbyrå AB
Visborgsgatan 24 b
621 58 Visby

DOMSLUT

1. Vårnaden om AA, 2019 ska vara gemensam.
2. AA ska bo tillsammans med AA.
3. AA ska ha rätt till umgänge med Emil Andersson enligt följande.
 - a) Från och med november 2024, ojämna lördagar och söndagar från kl. 10.00 till kl. 18.00, därefter
 - b) Från januari 2025, ojämna veckor, från lördag kl. 10.00 till söndag kl. 18.00, därefter
 - c) Från april 2025, ojämna veckor, från fredag efter förskolans/skolans slut till söndag kl. 18.00 vid sex tillfällen, därefter och tills vidare

Dok.Id 2462398

Postadress

141 84 Huddinge

Besöksadress

Björnkullavägen 5 A

Telefon

08-561 660 10

E-post:

sodertorns.tingsratt.avdelning1@dom.se
www.domstol.se/sodertorns-tingsratt

Telefax**Expeditionstid**

måndag – fredag
08:30–16:00

- d) Ojämna veckor, torsdag efter förskolans/skolans slut till påföljande måndag vid förskolans/skolans början.

Därutöver ska AA ha rätt till s.k. storhelgs- och lovumgänge enligt följande.

- e) Juldagen, år 2024, från kl. 10.00 till kl. 18.00.
- f) Långfredagen, år 2025, från kl. 10.00 till kl. 18.00.
- g) Varje sommar under AA:s sommarlov, under två veckor fördelat på två perioder om en vecka vardera. Emil Andersson ska senast den 30 mars underrätta AA om vilka två veckor sommarumgänge han önskar. Vid oenigheter ska parterna ha företräde att bestämma veckor vartannat år med början för Emil Andersson år 2026.
- h) Varje jul, ojämna år, från förskolans/skolan slut till den 30 december kl. 12.00.
- i) Varje nyår, jämna år med början år 2026, från den 30 december kl. 12.00 till första förskole/skoldagen.

Umgänget under punkterna g) – i) bryter umgänget under punkten d) såvitt avser de dagar som sammanfaller.

Hämtning och lämning ska ske vid förskolan/skolan. För det fall förskolan/skolan är stängd ska hämtning och lämning i stället ske utanför AA bostad.

4. Det som beslutats under punkterna 1–3 ska gälla omedelbart, även under den tid som domen får överklagas.

5. Tingsrättens tidigare meddelade interimistiska beslut ska inte längre gälla.

6. Tingsrätten bestämmer ersättningen enligt rättshjälpslagen för Shantu Wahlgren till 178 673 kr, varav 126 308 kr avser arbete, 15 555 kr tidsspillan, 1 075 kr utlägg och 35 735 kr mervärdesskatt.

BAKGRUND

AA och Emil Andersson blev ett par 2013 och har tillsammans dottern AA, född 2019. Parterna separerade i september 2021 och har gemensam vårdnad om AA. Tidigare har AA bott varannan vecka hos föräldrarna. AA har, sedan Emil Andersson frihetsberövades för att avtjäna straff, bott hos AA.

Under målets handläggning vid tingsrätten har parterna interimistiskt kommit överens om att AA ska bo hos AA. Vidare har tingsrätten, sedan Emil Andersson villkorligt frigavs, fattat interimistiska beslut om att AA ska ges rätt till visst umgänge med Emil Andersson.

YRKANDEN M.M.

AA har i första hand yrkat att vårdnaden om AA ska tillkomma henne ensam. I andra hand har hon yrkat att AA ska bo stadigvarande med henne.

Emil Andersson har motsatt sig yrkandena. Han har för egen del yrkat att vårdnaden om AA fortsatt ska vara gemensam och att AA ska bo växelvis hos parterna, måndag till måndag, ojämna veckor hos Emil Andersson efter en upptrappning där AA har umgänge med Emil Andersson enligt följande:

- Varannan helg, från fredag till måndag under tre månader.

Hämtning och lämning ska ske på förskola/skola.

Han har därutöver yrkat att AA har rätt till umgänge med honom

- a) Vartannat sportlov med början år 2025, hos Emil från fredagen innan lovet efter skolans slut till första förskole-/skoldagen efter lovet, med hämtning och lämning på förskolan/skolan.

- b) Vartannat höstlov med början år 2025, hos Emil från fredagen innan lovet efter skolans slut till första förskole-/skoldagen efter lovet, med hämtning och lämning på förskola/skola.
- c) Vartannat påsklov med början år 2026, hos Emil från fredagen innan lovet efter skolans slut till första förskole-/skoldagen efter lovet, med hämtning och lämning på förskola/skola.
- d) Varje sommar i fyra veckor (2+2 veckor) där Emil har förvalsrätt ojämna år med skyldighet att senast den 30 mars meddela AA vilka veckor AA ska ha umgänge med honom. AA har förvalsrätt jämna år med skyldighet att senast den 30 mars meddela Emil Andersson. [Om förvalsrätten försakas har den andra parten rätt att välja veckor].
- e) Varje jul, ojämna år, från första skoldagen före lovet, efter skolans slut, till den 30 december kl. 12.00 hos Emil.
- f) Varje nyår, jämna år, från den 30 december kl. 12.00 till första förskole-/skoldagen hos Emil.

Hämtning och lämning ska ske utanför AA.

AA har motsatt sig Emil Andersson yrkanden. Hon har medgett att AA ska ges rätt till umgänge med Emil Andersson, ojämna lördagar och söndagar från kl. 10.00 till kl. 16.00. Därutöver har hon medgett att AA ges rätt till umgänge med Emil Andersson

- Varje juldag, från kl. 10.00 till kl. 16.00.
- Varje långfredag, från kl. 10.00 till kl. 16.00.

Hämtning och lämning ska ske utanför AA bostad, om parterna inte kommer överens om något annat.

Parterna har yrkat att tingsrättens dom i fråga om vårdnad, boende och umgänge ska gälla utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

GRUNDER M.M.

AA

Hennes begäran är förenlig med AA:s bästa. Emil Andersson är olämplig som vårdnadshavare och boendeförälder. Han har ett kriminellt leverne och brister i omsorgen av AA. Hon och Emil Andersson kan inte ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör vårdnaden om AA. De kan inte kommunicera, vilket påverkar AA negativt. Hon är lämplig som ensam vårdnadshavare och är villig att ge Emil Andersson den insyn han behöver i vårdnadsfrågor genom att ställa ut en insynsfullmakt.

Parterna träffades år 2013 och blev omgående ett par. Vid den tidpunkten bodde Emil Andersson i Norge och AA flyttade till honom under år 2014. Relationen var stökig och AA uppmärksammade ett aggressivt beteende hos Emil Andersson. Han konsumerade alkohol och narkotika och blev vid något tillfälle omhändertagen av polis enligt lagen om omhändertagande av berusade personer.

Emil Andersson har genomgående under relationen varit våldsam mot AA och han är också dömd för sexuellt våld mot en annan kvinna. År 2014 var första gången som han var våldsam mot henne och han bröt bland annat hennes tå och tog strypgrepp på henne. Händelsen polisanmäldes dock inte. År 2016 flyttade parterna till Sverige och våldet lugnade ner sig, för att sedan återigen eskalera under år 2017. Emil Andersson slog sönder bostaden och utövade våld mot AA. Han uppvisade även tecken på psykisk ohälsa.

Parterna gick isär under år 2019 och i samband med det lovade Emil Andersson bättring. Eftersom AA var gravid gav de relationen en ny chans. Emil

Andersson hade dock ett fortsatt drogmissbruk. Han mottog även hot från flertalet olika personer och hotbilden föreligger alltså, vilket oroar AA .
Emil Andersson anhölls och dömdes för narkotikabrott. Han har även gömt narkotika hemma hos AA och har hotat med att han ska ta sitt liv. Sammantaget var Emil Anderssons levnadssituation instabil.

En månad innan AA föddes sjukskrevs Emil Andersson. Parterna köpte ett radhus ihop och bodde tillsammans i radhuset med AA som en familj. AA har uppmärksammat att det har varit bråkigt mellan föräldrarna. Under år 2021 lämnade AA Emil Andersson och relationen tog slut. Emil Andersson var destruktiv och fortsatte att dricka alkohol. Vid uppbrottet bodde parterna tillsammans i radhuset för att sedan övergå till att bo varannan vecka i huset. Detta upplägg fungerade bra under någon månad.

Efter att parterna hade separerat eskalerade Emil Anderssons våld mot AA och han dömdes för misshandel och olaga hot mot AA .
Emil Andersson dömdes även för våldtäkt mot en annan kvinna och var frihetsberövad under ca ett och ett halvt års tid. Under perioden som Emil Andersson var frihetsberövad upplevde AA som mer harmonisk. Till en början var det svårt för AA att framtas sin pappa men hon vände sig sedan.

Under tiden som Emil Andersson har varit frihetsberövad har flertalet orosanmälningar gjorts. Kriminalvården har bland annat fattat avslagsbeslut kring kontakt med hänsyn till AA:s och AA säkerhet. Emil Andersson har vidare uttalat hot som har varit riktade mot AA till andra intagna. AA är fortfarande rädd för Emil Andersson.

Sedan Emil Andersson frigetts villkorligt har tingsrätten beslutat om umgänge med AA med umgängesstöd. Umgängena var till en början trevande och AA var avvaktande till att träffa sin pappa. Umgängena har sedan gått något bättre men det finns fortfarande en oro för att Emil Andersson inte ska kunna ta AA:s behov till

vara. Efter att tingsrätten beslutat om umgänge utan umgängesstöd har AA märkt att AA:s mående och beteende har förändrats. AA har varit mer utåtagerande efter umgängen med Emil Andersson. Även förskolan har noterat beteendeförändringar hos AA i samband med att umgängen med Emil Andersson började.

I dagsläget har AA och Emil Andersson lite kontakt och AA informerar Emil Andersson om saker kring AA har köpt hus tillsammans med sin sambo och anser att det finns en stor risk för att Emil Andersson inte kommer godkänna AA:s adressändring eftersom han inte ser till vad som är bäst för AA.

För närvarande är det uteslutet att umgängen mellan AA och Emil Andersson ska omfatta även övernattnings. Umgängen måste utökas i varsam takt. Emil Andersson bor tillsammans med sin pappa som enligt uppgift har ett stort och allvarligt alkoholmissbruk. Det går inte heller att veta hur Emil Anderssons framtida situation kommer att se ut. Han har bland annat informerat AA om att han ska flytta vid månadsskiftet men omständigheterna kring flytten är oklara. Vidare har Emil Andersson kriminella vänner. Han har också lagt upp klipp på sociala medier som är riktade mot AA. I klippen involverar han även AA i parternas tvist.

Emil Andersson

Det är förenligt med AA:s bästa att hon ges möjlighet till en god och nära relation till båda sina föräldrar och inte att en förälder exkluderas från hennes liv. Båda parter är lämpliga som vårdnadshavare.

Det stämmer att parterna träffades år 2013 och de inledde ett förhållande som var turbulent. Emil Andersson förnekar till viss del att han utsatt AA för det våld som hon har påstått. Det stämmer dock att han är dömd för misshandel mot

henne, något han har erkänt och tagit fullt ansvar för. Han ångrar att det blev som det blev.

Efter att parterna separerade bodde AA växelvis hos föräldrarna. Emil Andersson har tagit ansvar som pappa, både innan och efter separationen. Efter separationen har parternas relation varit kantad av svårigheter men de har gått i samarbetssamtal som utmynnat i något positivt. Även under den tid som Emil Andersson befann sig på anstalt har parterna kunnat kommunicera på ett bra sätt genom brevväxling. När AA ansökte om ensam vårdnad blev Emil Andersson arg eftersom AA är hans allt och medger att han har uttryckt sig på ett olämpligt sätt. Han är dömd för våldtäkt mot en annan kvinna och har avtjänat det straffet.

Den första muntliga förberedelsen hölls i januari 2023 när Emil Andersson fortfarande befann sig på anstalt. Parterna kom då överens om att AA skulle bo stadigvarande med AA. En anstalt är en olämplig miljö för ett barn och det var denna omständighet som föranledde överenskommelsen.

Emil Andersson frigavs villkorligt i oktober 2023. I december 2023 hölls en ny muntlig förberedelse och tingsrätten beslutade om umgänge med umgängesstöd. Något umgänge mellan AA och Emil Andersson kom dock inte igång förrän i mars 2024 eftersom familjerätten inte kunde tillhandahålla något umgängesstöd. Mellan oktober 2023 och mars 2024 skedde alltså inget umgänge mellan AA och Emil Andersson.

Emil Andersson bor för närvarande hemma hos sin pappa i Tyresö. Han planerar dock att flytta till Vendelsö om ca två månader. Han är sjukskriven pga. en knäskada och äter medicin pga. sitt hjärta. Han har ett stort kontaktnät men umgås inte med kriminella. Han umgås med flera andra vänner som har barn och han är gudfar åt en av sina kompisars barn.

Emil Andersson har inte motsatt sig några beslut kring frågor som kräver båda vårdnadshavarnas samtycke. Umgänget mellan AA och Emil Andersson har fungerat bra. AA har uttryckt en önskan om att få träffa honom.

UTREDNING

AA har åberopat fritt partshör med sig själv samt vittnesförhör med sin mamma BB, sin partner CC och vännerna DD och EE.

Som skriftlig bevisning har hon åberopat dom från Södertörns tingsrätt i mål B 1071-22, upplysningar enligt 6 kap. 19 § andra stycket föräldrabalken från Haninge kommun, orosanmälningar, beslut om tillstånd om elektronisk kommunikation, vårdnads-, boende, och umgängesutredning, brevväxling samt skärmbilder från sociala medier.

Emil Andersson har åberopat fritt partsförhör med sig själv samt vittnesförhör med vännerna FF, GG, HH, II och sin pappa JJ.

Som skriftlig bevisning har han åberopat upplysningar enligt 6 kap. 20 § föräldrabalken från Haninge kommun, beslut om besökstillstånd från Kriminalvården, brevväxling mellan AA och Emil Andersson, hemställan till Kriminalvården, intyg, brevväxling med AA och skärmbilder av SMS-konversationer.

DOMSKÄL**Vårdnad**

Enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas särskilt avseende vid

- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och
- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Vid bedömningen om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten, enligt 6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken, fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet.

AA [redacted] lämplighet som vårdnadshavare har inte ifrågasatts av Emil Andersson. Enligt tingsrätten finns det heller inga skäl att ifrågasätta att AA [redacted] är lämplig som vårdnadshavare. Den första frågan tingsrätten ska pröva är om AA [redacted] ska ha ensam vårdnad om AA [redacted] för att Emil Andersson är olämplig som vårdnadshavare. Att vara vårdnadshavare innebär i första hand att ha insyn i alla frågor som rör barnet och vara delaktig i att fatta beslut om barnet.

AA [redacted] har påstått att Emil Andersson är olämplig som vårdnadshavare eftersom han genomgående under parternas relation har utsatt AA [redacted] för våld och hot, har ett kriminellt umgänge samt att han missbrukat narkotika och alkohol.

I maj 2022 dömdes Emil Andersson till fängelse för misshandel och olaga hot mot AA [redacted]. I domen dömdes han även för våldtäkt mot en annan kvinna.

Gärningarna mot AA begicks i slutet av år 2021 respektive i början av 2022. Enligt tingsrätten talar omständigheten att Emil Andersson är dömd för våld mot AA med viss styrka för att Emil Andersson ska bedömas som olämplig som vårdnadshavare. Emil Andersson dömdes alltså till fängelse och under hans anstaltsvistelse har Kriminalvården gjort en orosanmälan avseende uttalanden som Emil Andersson gjort i samband med att AA ansökte om ensam vårdnad. Under huvudförhandlingen har Emil Andersson tillstått att han utövade våld och hotat AA. Han har dock förklarat att AA vetat vilka knappar hon ska trycka på för att provocera honom. Han har vidare berättat att han anser att han är felaktigt dömd för våldtäkt. Enligt tingsrätten tyder detta – till viss del – på att Emil Andersson inte fullt ut tar ansvar för att han utsatt AA för brott utan att han fortsätter lägga skulden på henne. Detta förhållande ser tingsrätten allvarligt på. Till detta kommer att Emil Andersson vid flera tillfällen under den tidsperiod då målet har handlagts vid tingsrätten har lagt ut inlägg på sociala medier som avser vårdnadstvisten. Tingsrätten anser att det är uppenbart att inläggen har varit riktade mot AA och menar att även denna omständighet med viss styrka talar för att Emil Andersson är olämplig som vårdnadshavare. Vidare har det framkommit att Emil Andersson är dömd även för narkotikabrott under 2020.

Parterna är överens om att deras relation har varit turbulent. Emil Andersson har inte förnekat att han, utöver de tillfällen som han är dömd för, har gått över gränsen vid vissa tillfällen och att han har betett sig illa mot AA. Flera av de personer som har hörts i målet har också berättat att parternas relation har varit turbulent och bråkig. AA har påstått att Emil Andersson genomgående under relationen har varit våldsam mot henne. Hon har bland annat berättat om våld som Emil Andersson ska ha utsatt henne för under år 2014. Påståendet om att Emil Andersson ska ha utsatt henne för våld under den tidigare delen av relationen saknar dock entydigt stöd i den övriga utredningen. Bland annat har inget av vittnena kunnat lämna några närmare uppgifter som ger stöd åt AA påstående om våld. Med andra ord anser tingsrätten att det saknas entydigt stöd i den övriga utredningen för AA påstående.

Som tingsrätten har konstaterat ovan finns det omständigheter som talar för att Emil Andersson är olämplig som vårdnadshavare. Mot detta ska dock ställas att de gärningar som Emil Andersson är dömd för, såväl gärningarna riktade mot AA , som gärningarna mot den andra kvinnan ligger ca tre år eller mer tillbaka i tiden. Detsamma gäller gärningarna som avser innehav av narkotika. Enligt tingsrätten ger utredningen inte stöd för annat än att gärningarna avser enstaka tillfällen och det har inte framkommit att Emil Andersson har utsatt AA för liknade gärningar under de senaste åren. AA uppgifter om att hon varit utsatt för liknade behandling under stora delar av parternas parrelation saknar stöd av den övriga utredningen. Att parternas relation har varit turbulent är ostridigt men är inte något som innebär att Emil Andersson är olämplig som vårdnadshavare. Emil Andersson har vidare förklarat sina uttalande under anstaltsvistelsen och inläggen på sociala medier med att de har gjorts i affekt eftersom han inte fick träffa AA under dessa perioder. Att Emil Andersson agerat i affekt ursäktar inte hans inlägg på sociala medier och uttalandena under anstaltsvistelsen. Enligt tingsrätten måste dock inläggen och uttalandena bedömas i ljuset av att Emil Andersson känt frustation över att inte träffa AA , vilket tingsrätten kan ha viss förståelse för. Emil Andersson har helt förnekat att han missbrukar narkotika och alkohol. Han har vidare berättat att han inte har något kriminellt umgänge. Enligt tingsrätten saknas det entydigt stöd i den övriga utredningen för att Emil Andersson har ett aktivt missbruk eller att han umgås med kriminella personer. Tvärtom anser tingsrätten att utredningen talar för att Emil Anderssons sociala situation efter anstaltsvistelsen har förbättrats. Tingsrätten noterar även att Emil Andersson aldrig har utsatt AA för övergrepp, vilket inte heller har påståtts i målet.

I den vårdnads-, boende och umgängesutredning som har inhämtats har utredarna bedömt att det finns en något förhöjd risk att AA kan komma att utsättas för att bevittna konflikter mellan föräldrarna om de möts. Vidare har utredarna bedömt att det finns risk för att AA kan komma att utsättas för föräldrarnas psykiska sjukdom, missbruk och kriminalitet men att denna risk är låg. Tingsrätten anser att vårdnads-,

boende och umgängesutredningen är genomförd på ett kompetent sätt. Utredningen inleddes i februari 2024 och inkom till tingsrätten i juni 2024. Det har alltså gått ca fyra månader sedan utredningen slutfördes. Utredarna har konstaterat att Emil Anderssons situation numera är ordnad men har ansett att Emil Anderssons nya sammanhang behöver hålla över tid. Enligt tingsrätten finns det ingenting, utöver inläggen på sociala medier, som tyder på att Emil Anderssons situation sedan vårdnads-, boende och umgängesutredningen har försämrats. Snarare kan sägas att Emil Anderssons situation har stabiliserats ytterligare under de fyra månader som gått sedan utredningen slutfördes. Det som har framkommit under huvudförhandlingen innebär enligt tingsrätten att de risker som har identifierats i utredningen har minskat.

Vid en sammantagen bedömning anser tingsrätten att de brott som Emil Andersson är dömd för inte i sig utgör tillräckliga skäl för att Emil Andersson ska bedömas som olämplig som vårdnadshavare. Inte heller anser tingsrätten att det finns en sådan konkret risk för att han ska utsätta AA för ytterligare våld eller hot att det ska påverka bedömningen av hans lämplighet. Det har inte heller framkommit att Emil Andersson, utöver det som redogjorts för ovan, har brustit i sin omsorgsförmåga av AA. Tingsrättens bedömningar innebär att både AA och Emil Andersson ska anses lämpliga som vårdnadshavare.

Frågan är då om AA och Emil Andersson har förmågan att sätta AA:s behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör henne. I denna del gör tingsrätten följande överväganden.

Inledningsvis konstaterar tingsrätten att det inte finns något stöd i utredningen för att beslut i frågor som rör vårdnaden om AA inte har fattats. Detta gäller såväl tiden innan, under och efter Emil Anderssons anstaltsvistelse. Utredningen i målet talar dock entydigt för att föräldrarna har problem när det kommer till samarbete och kommunikation. Bland annat har flera av parternas åberopade vittnen berättat om att parterna har kommunikationssvårigheter. Vittnenas uppgifter kring parternas samarbets- och kommunikationssvårigheterna har dock varit allmänt hållna och det har

som tingsrätten redan konstaterat inte framkommit att parternas bristande samarbets- och kommunikationsförmåga har inneburit att beslut som rör AA inte har fattats.

Tingsrätten delar vårdnads-, boende och umgängesutredningens bedömning att det står klart att parterna saknar tilltro till varandra. För AA del anser tingsrätten att det finns fog för den bristande tilliten, bland annat mot bakgrund av att Emil Andersson är dömd för brott mot henne samt de inlägg som han lagt ut på sociala medier.

Tingsrätten har tagit del av SMS-konversationer som skickats mellan parterna i samband med umgänge mellan AA och Emil Andersson. Enligt tingsrätten visar SMS-konversationerna att parterna har en förmåga att kommunicera med varandra, åtminstone i frågor som rör umgänget. Att kommunikationen utgörs av SMS är enligt tingsrättens uppfattning inte negativt i sig. Tvärtom anser tingsrätten att detta kommunikationssätt kan vara ett sätt att undvika konflikter som annars skulle kunna uppstå vid exempelvis fysiska möten.

Enligt tingsrätten ger utredningen inte något stöd för uppfattningen att det finns några egentliga meningsskiljaktigheter mellan föräldrarna i de frågor som rör vårdnaden om AA. Emil Andersson har visserligen inte haft del i vårdnaden om AA under tiden han varit frihetsberövad men han har såvitt känt inte heller haft synpunkter på AA beslut om exempelvis skolval, annat än han ansett att han inte blivit informerad om detta. Det har inte heller framkommit att han framöver skulle sätta sig emot och inte medverka till framtida beslut som rör AA, bland annat att AA ska flytta till ny adress.

I vårdnads-, boende och umgängesutredningen har oro uttryckts för att samarbetet mellan föräldrarna kan bli problematiskt om AA inte agerar eller fattar beslut som *"faller i god jord"* hos Emil Andersson. Tingsrätten delar utredarnas bedömning att det går att anmärka på delar av Emil Anderssons val kring kommunikation, bland annat de redan berörda inläggen på sociala medier. Vid

vårdnads-, boende och umgängesutredningens genomförande hade dock inget umgänge utanför umgängeslokal skett mellan AA och Emil Andersson. SMS-konversationerna är från oktober 2024 och visar att parterna på egen hand har lyckats kommunicera på ett fungerande och godtagbart sätt.

Sammanfattningsvis anser tingsrätten att AA och Emil Andersson i och för sig har vissa svårigheter kring samarbete och kommunikation men att de som föräldrar till AA ändå har förutsättningar för att lyckas ta ett gemensamt ansvar i de vårdnadsfrågor som rör henne. Till skillnad från vad som har föreslagits i vårdnads-, boende och umgängesutredningen anser tingsrätten därför att det är förenligt med AA:s bästa att båda föräldrarna har del i vårdnaden om henne. AA yrkande om ensam vårdnad ska därmed avslås.

Boende och umgänge

AA är drygt 5 år gammal och har bott med AA sedan tiden då Emil Andersson frihetsberövades. Innan frihetsberövandet bodde AA växelvis hos parterna. Det har inte framkommit något i målet som ger skäl att ifrågasätta AA:s lämplighet som boendeförälder.

Emil Andersson bor för närvarande hemma hos sin pappa i en lägenhet om tre rum. Han har delat av sitt sovrum med bokhyllor och möblerat rummet med en säng för AA och andra möbler som är anpassade till henne. I vårdnads-, boende och umgängesutredningen har utredarna uppfattat lägenheten som rymlig och i ordning. Emil Andersson har under huvudförhandlingen uppgett att han numera fått ett förstahandskontrakt på en lägenhet som han ska flytta till om ca en till två månader. Det har dock framkommit att den bostad som Emil Andersson har för avsikt att flytta till är ett attefallshus hemma hos HH. Enligt uppgifter från HH har attefallshuset inte börjat byggas än.

Som konstaterats ovan bodde AA växelvis hos föräldrarna innan Emil Andersson frihetsberövades. Parterna har olika uppfattningar om hur det växelvisa boendet fungerade. Sedan mars 2024 har AA haft umgänge med Emil Andersson. Umgänget har till en början skett i kortare perioder i umgängeslokal med umgängesstöd och har sedan övergått till dagumgänge. Av utredningen framgår att AA till en början har agerat osäkert och varit tveksam vid umgängestillfällena men att hon över tid har börjat återanknyta banden till Emil Andersson.

I vårdnads-, boende och umgängesutredningen har utredarna bedömt att det är förenligt med AA:s bästa att hon fortsätter att bo som idag, dvs. hos AA. Mot bakgrund av att Emil Andersson har varit frihetsberövad under relativt stora delar av AA:s liv anser tingsrätten att det är naturligt att AA är AA:s trygga punkt. Tingsrätten anser också att det är angeläget att AA:s behov av kontinuitet inte rubbas genom ett beslut om växelvis boende. Enligt tingsrätten har inte heller framkommit annat än att AA tagit ansvar och haft del i att motivera AA till umgänge med Emil Andersson. Enligt tingsrätten är det mot bakgrund av parternas relation och Emil Anderssons boendesituation i nuläget inte aktuellt med växelvis boende. Denna bedömning förändras inte av att ett växelvis boende skulle föregås av ett upptrappat övernattningsumgänge som Emil Andersson har yrkat. I stället anser tingsrätten, i likhet med slutsatserna i vårdnadsutredningen, att det är förenligt med AA:s bästa att hon bor stadigvarande med AA.

Av 6 kap. 15 § första stycket föräldrabalken framgår att barnet har rätt till umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med. Detta innebär att AA som en följd av att hon ska bo stadigvarande med AA har rätt till umgänge med Emil Andersson.

Parterna är i denna del överens om att AA ska ges rätt till umgänge med Emil Andersson. De är dock inte överens om i vilken omfattning som umgängen ska ske. Under målets handläggning har tingsrätten fattat interimistiska beslut om umgänge

mellan AA och Emil Andersson. Genom tingsrättens beslut har en successiv upptrappning av umgänget mellan AA och Emil Andersson skett.

AA har gjort gällande att AA:s beteende och mående har förändrats efter umgängestillfällena med Emil Andersson. Hon har bland annat beskrivit att AA blir sluten, ledsen och tappar tron på sig själv efter umgängena och att hon kan vara så i mellan en och två dagar. Påståendet får visst stöd av vittnena CC, DD och EE har berättat. DD som träffar AA och AA i stor omfattning har dock berättat att det har gått bättre med AA efter de senaste umgängestillfällena. I de referenssamtal som har hållits med AA:s förskola inom ramen för vårdnads-, boende och umgängesutredningen har det också framkommit att lämnarna varit lite svårare efter umgänge med Emil Andersson. Personalen har märkt att AA har varit ledsen, vilket hon inte brukar vara men har också framfört att detta brukar släppa snabbt. Personalen på förskolan har för vårdnadsutredarna berättat att AA själv börjat berätta om umgängena med Emil Andersson. Vidare har personalen på AA:s förskola anført att det inte finns något i AA:s situation som oroar dem.

De vittnen som åberopats av Emil Andersson har inte gjort några egna iakttagelser av umgänget mellan Emil Andersson och AA. De har dock samstämmigt berättat att Emil Andersson har valt att inte träffa dem när han har dagumgänge för att kunna fokusera på AA. Av upplysningarna som lämnats av socialsekreterarna efter umgängena i umgängeslokal framstår det också som att Emil Andersson är mån om att ta till vara på, och skapa goda förutsättningar för umgänge med AA.

Enligt tingsrätten är det angeläget och förenligt med AA:s bästa att hon ges rätt till ett omfattande umgänge med Emil Andersson. Från AA sida har det framförts oro kring att Emil Anderssons pappa har ett alkoholmissbruk och att umgänge med övernattnings i den bostad som Emil Andersson bor i därför inte är lämpligt. Emil Anderssons pappa, JJ har dock uppgett att han inte druckit alkohol sedan Emil Andersson flyttade in hos honom. Han har vidare förklarat

att han inte dricker alkohol i barns närvaro. Tingsrätten ser ingen anledning att ifrågasätta JJ:s uppgifter. Vidare har det vid hembesök hos JJ och Emil Andersson under vårdnads-, boende och umgängesutredningen inte framkommit att boendemiljön inte skulle vara lämplig för AA att vistas i.

Utredarna har föreslagit att umgänget mellan AA och Emil Andersson till en början ska fortsätta i umgängelokal för att därefter övergå till ett dagumgänge som successivt ökas till åtta timmar. Därefter, och om dagumgänget, fungerat bra kan en första övernattningsplaneras. Vårdnadsutredarna har slutligen föreslagit att AA ska ges rätt till umgänge med Emil Andersson, varannan helg från torsdag till måndag.

Enligt tingsrätten har det umgänget mellan AA och Emil Andersson som beslutades om den 5 juni 2024 fungerat väl. Tingsrätten delar vårdnads-, boende och umgängesutredningens bedömning att det fortsatta umgänget mellan AA och Emil Andersson bör ske efter en stegvis upptrappning där ett första umgänge med övernattningsplaneras i januari 2025. Sedan bör helgumgänget utökas så att Emil Andersson ansvarar för hämtning på fredag eftermiddag efter förskolans/skolans slut för att därefter övergå till ett helgumgänge i enlighet med vårdnads-, boende och umgängesutredningens förslag.

Utöver helgumgänget bör AA ges rätt till s.k. storhelgs- och lovumgänge med Emil Andersson i enlighet med vad som anges i domslutet. AA har medgett att AA ges rätt till umgänge varje juldag och långfredag. Enligt tingsrätten får det anses vara till AA:s bästa att ett sådant umgänge sker under år 2024 och 2025 för att därefter övergå i det storhelgs- och lovumgänge som tingsrätten beslutat om i domslutet.

Hämtning och lämning ska i första hand ske vid AA:s förskola/skola. Om förskolan/skolan är stängd ska hämtning och lämning ske utanför AA bostad.

Det som tingsrätten har funnit vara bäst för AA i fråga om vårdnad, boende och umgänge ska gälla omedelbart.

Ersättning till rättshjälpsbiträdet

Shantu Wahlgren har begärt skälig ersättning för sitt uppdrag.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (TR-02)

Överklagandet ges in till tingsrätten senast den 28 november 2024. Ange i överklagandet att det ska till Svea hovrätt. I hovrätten krävs prövningstillstånd.

Christian Humble

I avgörandet har nämnd deltagit. Rätten är enig.



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.

Beslutanderättsfullmakt

SVEA HOVRÄTT Rotel 030105
2026-01-30 T 16321-24 AKTBL: 77

Undertecknad **Emil Andersson** (1987) ger härmed fullmakt till **AA** , (1992) att ge henne rätt att ensam fatta beslut i **angelägenheter** rörande parternas gemensamma dotter **AA** , 2019 i syfte att underlätta hennes vardag så som skolfrågor, skolhälsofrågor samt övriga frågor som direkt påverkar **AA:s** vardag.

den 2026

Emil Andersson



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se